МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС
ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 04 дугаар сарын 29 Дугаар 1/19 Улаанбаатар хот

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН
САЙД Х.НЯМБААТАР ТАНАА

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.6 дахь хэсэгт заасны дагуу уг хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. Энэ хүрээнд Комиссын Ажлын хэсэг 2021 оны 4 дүгээр сарын 20, 28-ны өдөр Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа хорих 409, цагдан хорих 461 дүгээр ангийн нөхцөл байдалтай танилцах, Комисст ирсэн өргөдөл, гомдолд дүн шинжилгээ хийх, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын удирдлага, хорих ангийн дарга, холбогдох албан тушаалтан болон зарим өмгөөлөгч, хоригдогч нартай уулзалт зохион байгуулах зэргээр ажиллаа.

Хорих ангиуд нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын баталсан 2020 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/194 дугаар “Коронавирусын халдвар /Ковид-19/ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үед ажиллах түр журам”, 2021 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/10 дугаар “Коронавируст /Ковид-19/ халдварт өвчин илэрсэн үед авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө”, 2021 оны 04 дүгээр сарын 9-ний өдрийн А/56 дугаар “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын “Улаан” зэрэгт ажиллах тухай” тушаал, Коронавируст халдвар /Ковид-19/-т өвчин илэрсэн үед хариу арга хэмжээний багийн ажиллах заавар, хоригдлыг нүүлгэн шилжүүлж, хуяглан хүргэх баг, хорих анги, байгууллагуудын нөөц, хүч хэрэгслийн тооцоо, Коронавируст халдвар /Ковид-19/-т өвчин илэрсэн үед авах хариу арга хэмжээний зураглал зэргийг мөрдөн ажиллаж байгаа хэдий ч дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

- Дээрх баримт бичгүүдэд халдвар авсан, тусгаарлагдсан хоригдогч нарын хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг хэрхэн хангах болон халдвар авсан, тусгаарлан ажиглах тохиолдолд ар гэрийнхэн, өмгөөлөгч нарт хэрхэн мэдээлэх зэрэг асуудлыг зохицуулаагүй байна.
- Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Баривчлах байранд коронавируст халдварын анхны тохиолдол 2021 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөр бүртгэгдсэнээс хойш 2021 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар халдвар авсан нийт хоригдол, хоригдогчдын тоо 329 болжээ. Үүнээс 109 хоригдол, хоригдогч эдгэрсэн, 401 дүгээр ангийн Нэгдсэн эмнэлэгт 2 хоригдол, 461 дүгээр ангийн Нэгдсэн эмнэлэгт 63 хоригдол, хоригдогч, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд 2 хоригдол, хоригдогч, Цэргийн төв эмнэлэгт 1 хоригдол эмчлүүлж, 150 хоригдол, хоригдогч тусгаарлан ажиглалтад байна.
- Коронавируст халдварт өвчнөөр өвчилсөн хоригдогчийн дунд 33-34 долоо хоногтой жирэмсэн эмэгтэй Э, зүрхэнд цус хомсдох архаг өвчин, баруун уушгины дунд, доод дэлбэнгийн хатгаа зэрэг өвчин хавсарсан 51 настай эмэгтэй О, чихрийн шижин өвчний хэв шинжтэй-2, артерийн даралт ихсэх, зүрхэнд цус хомсдох архаг өвчин зэрэг хавсарсан оноштой эрэгтэй А нарын гурван хоригдогчийн биеийн байдал хүндэвтэр байх боловч

Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв болон бусад эмнэлгийн байгууллага хэвтүүлэн эмчлэхээс зайлсхийх, мөн харгалзах алба хаагчийн хүрэлцээ дутмаг зэргээс шалтгаалан хоригдогч нарын эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрх зөрчигдөхөд хүрч байна.

- Хорих байгууллагуудын агааржуулалтын систем эмнэлгийн зориулалтаар баригдаагүй, нэг тусгаарлах өрөөнд 2-8 хоригдол, хоригдогч тусгаарлагдаж байгаа нь халдвар агаар дуслын замаар тархах эрсдлийг улам бүр нэмэгдүүлж байна. Хорих ангиас дархлаа дэмжих эм, танг хоригдогч болон алба хаагч нарт олгож, эрүүл мэндийн үйлчилгээ авч байгаа хэдий ч эрүүл мэндийн байдал, онцлогоос хамааран үр дүн, үйлчлэл нь харилцан адилгүй, нэмэлтээр өөрсдийгөө хамгаалах, дархлаагаа дэмжих, халдвар хамгааллын дэглэм сахих нөхцөл боломж нь бусдаас хамааралтай байна. Энэ нь ганц бие, ар гэрээс нь эргэлт уулзалт ирдэггүй хүмүүсийн хувьд илүү хүндээр тусч байна. Тухайлбал цагдан хорих 461 дүгээр ангийн хоригдогч нарын 2021 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд илгээмж авсан талаарх бүртгэлтэй танилцахад давхардсан тоогоор 306 этгээдийн 21 нь дархлаа дэмжих витамин С, Д болон бусад эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, амны хаалтыг ар гэрээсээ хүлээн авчээ.

- Улсын хэмжээнд 2021 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар нийслэл болон Дархан-Уул аймаг, Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын нийт 1844 хоригдол, хоригдогчдыг вакцины эхний тунд хамруулсан боловч хоёрдугаар тунг нөөцлөөгүйн улмаас вакцинжуулалт зогссон байна.

- Шүүгдэгчид авсан цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг анхан шатны шүүх хэлэлцүүлэг хийж шийдвэрлэх, эсхүл хэлэлцүүлэг хийхгүйгээр шүүгчийн захирамжаар өөрчлөх боломжтой ч шүүхэд халдвар илэрч хөл хорио тогтоосон гэх шалтгаанаар хэргийг хүлээж авахгүй байх тул эдгээр иргэдийн цагдан хоригдох хугацаа улам нэмэгдэж байна.

- ШШГЕГ-ын харьяа хорих анги, байгууллагуудын хэмжээнд нийт 81 алба хаагч коронавирусын халдвар туссанаас 63 алба хаагч үүргээ гүйцэтгэж байгаад халдвар авсан байна. Орон нутагт хорих ангиудын бүх хөдөлгөөнийг 100 хувь зогсоож, харуул хамгаалалтын албан хаагчдыг тухайн анги дээр нь 10 хоногоор ээлжлэн байрлуулж үүрэг гүйцэтгүүлж байгаа боловч нэмэгдэл цалин олгогдоогүй, ар гэрийн нөхцөл байдлыг үндэслэн үүрэг гүйцэтгүүлж байгаа эсэх нь тодорхойгүй байна. Түүнчлэн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын орон нутгийн алба хаагчид Аймгийн онцгой комиссын бүрэлдэхүүнд орж ажиллаж байгаа ч цалингийн нэмэгдэл, илүү цагийн хөлс авч байгаа эсэх нь тодорхойгүй байна.

- Цагдан хоригдож буй эсвэл хүлээлгэнд буй хөхүүл хүүхэдтэй эмэгтэйчүүд хүүхдээ хөхүүлэх боломж, байрны асуудал зохицуулалт байхгүйн улмаас хүүхдийн дээд эрх ашиг зөрчигдөх нөхцөл үүсч байна.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүний эрхийн дээд комиссарын газраас Ковид-19 цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах зааварчилгаанд хорих анги, түр саатуулах буюу баривчлах байранд халдвар тархах эрсдэл өндөр, эрх чөлөөгөө хязгаарлуулсан хүмүүс халдвар авах нэн эрсдэлтэй бүлэгт хамаардаг тул хорихоос өөр төрлийн ял оногдуулахыг судлах, анх удаа гэмт хэрэг үйлдсэн, хүчирхийллийн шинжгүй гэмт хэрэг үйлдсэн болон насанд хүрээгүй хүнд цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авахгүй байх, ялыг хойшлуулах, хорих ял оногдуулахаас татгалзахыг зөвлөсөн байдаг.

Иймд Коронавируст халдварын /Ковид-19/ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.6, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1-д заасныг тус тус үндэслэн хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Комиссын гишүүний Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Цагдан хорих байранд хэт их бөөгнөрөл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор анх удаа гэмт хэрэг үйлдсэн, жирэмсэн, бага насны хүүхэдтэй, 55-аас дээш насны эмэгтэй, 60-аас дээш насны эрэгтэй, архаг, хууч өвчтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс

болон насанд хүрээгүй хүнд цагдан хорих арга хэмжээ авахгүй байх, ял хойшлуулах, өршөөл үзүүлэх нөхцөл боломжийг судлан хууль тогтоогчид уламжлан шийдвэрлүүлэх;

2.Хөл хорионы үед хоригдол, хоригдогчдын хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг бүрэн хангах зохион байгуулалтын арга хэмжээг авах, өмгөөлөгчдийг цагдан хорих, хорих ангид очиж (хувийн тээврийн хэрэгслээр зорчих QR код олгох), үйлчлүүлэгчтэйгээ биечлэн болон цахимаар ганцаарчлан уулзах, хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх, өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх нөхцөл бололцоог хангасан, ойлгомжтой дүрэм, журмыг гаргаж мөрдүүлэх, уулзалтын өрөөний агааржуулалт, эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулах;

3.Цагдан хоригдох хугацаанд халдвар авсан, тусгаарлагдсан хоригдогчийн талаарх мэдээллийг ар гэрийнхэн болон өмгөөлөгчид шуурхай мэдээлэх, энэ харилцааг зохицуулсан журмыг батлан мөрдүүлэх;

4.Зөрчлийн тухай хуульд сонгох шийтгэлтэй байхаар заасан зөрчилд аль болох баривчлахаас өөр шийтгэл оногдуулах, зайлшгүй шаардлагаар оногдуулсан шийтгэлийн биелэлтийг түр хугацаанд хойшлуулах, түдгэлзүүлэх нөхцөл боломжийг судлан шийдвэрлүүлэхээр холбогдох байгууллагад уламжлах;

5.Анхан шатны шүүхээс ял шийтгэгдсэн этгээдүүдэд гомдлыг танилцуулж гарын үсэг зуруулж хорих ангийн тэмдэг даруулах ажлыг цахимаар зохион байгуулах, сэжигтэн, яллагдагчийг үргэлжлүүлэн хорих, эсхүл суллах тухай эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрийг хорих байрны захиргаа цахимаар хүлээн авах нөхцөл боломжийг бүрдүүлж хэрэгжүүлэх;

6.Халдвар авсан хоригдол, хоригдогчдыг агааржуулалтын шаардлага хангасан, тусдаа байранд, нэг нэгээр нь тусгаарлах нөхцөл боломжийг шийдвэрлэх;

7.Хоригдол, хоригдогч нарыг вакцинд нэн яаралтай хамруулах, вакцины хоёрдугаар тунг нөөцөлсний үндсэн дээр нэгдүгээр тунг хийх, эрүүл мэндийн суурь үзлэг, үйлчилгээнд хамрагдах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх, дархлааг дэмжих хүнс амин дэмийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, эдгээрт шаардлагатай санхүүжилтийг шийдвэрлэх;

8.Төвлөрсөн хорих анги, цагдан хорих төв, захиргааны журмаар баривчлах байр, эрүүлжүүлэх, саатуулах байруудад ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн дэглэмийг чанд сахиулах, гар угаах цэгүүд болон ундны цэвэр ус дутагдалтай хэсгүүдэд ус, ариун цэврийн байгууламжийг стандартын дагуу бий болгох, ялангуяа хорих ангийн эмнэлэг, үйлдвэрлэлийн бүсэд гараа тогтмол угаах боломжоор хангах, үйлдвэрийн болон гал тогооны багаж, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг тогтмол ариутгаж, халдваргүйжүүлэлт хийхэд анхаарах;

9.Хорих анги, цагдан хорих байруудад албан үүргээ гүйцэтгэж буй алба хаагч, ажилтнуудын хөдөлмөр, эрүүл ахуйн аюулгүй ажиллагаа, биеийн, сэтгэцийн эрүүл мэнд, ар гэрийн байдалд онцгой анхаарал хандуулж, халдвар, хамгааллын шаардлагатай нөөц, цаг агаарын нөхцөлд тохирсон албаны хувцас, нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл, урамшуулал зэрэг нэмэлт дэмжлэг үзүүлж, санхүүжилтийг шийдвэрлэх.

10.Хөхүүл хүүхэдтэй эмэгтэйчүүд цагдан хоригдох болон хүлээлгэнд байх тохиолдолд өөрийн хүүхдийн хамт байрлах өрөө тасалгаагаар хангах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;

11.ШШГЕГ-ын харьяа эмэгтэйчүүдийн хорих анги улсын хэмжээнд зөвхөн Улаанбаатар хотод байрладаг тул алслагдсан нутгийн иргэдийн гэр бүлийн зүгээс эргэлт уулзалт хийх боломж, нөхцөл хангалтгүй байдгийг анхаарч, баруун, зүүн аймгуудад бүсчилсэн байдлаар эмэгтэйчүүдийн хорих ял эдлүүлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх;

12.Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас батлан гаргасан Хоригдлуудтай харьцах наад захын жишиг дүрмүүд болон хоригдлуудтай харьцах үндсэн зарчмуудыг баримталж ажиллах.

Энэхүү Зөвлөмжийн мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1, 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу арга хэмжээ авч 10 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН